



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
4^η ΥΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

Διεύθυνση: ΠΕΡΙΟΧΗ «ΔΡΑΓΑΝΑ» 9^ο χλμ. Αλεξανδρούπολης – Κομοτηνής
Α.Φ.Μ: 999387835
Δ.Ο.Υ: Αλεξανδρούπολης
Τηλέφωνο: 25513-51000, 52000, 53000
Δ/νση Ηλεκτρ. Αλληλογραφίας: grammateia@pgna.gr
Κωδικός Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης: 1015.E00200.0001

ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 1761/2024

Συμβατικής Αξίας : 1.735,00€ πλέον ΦΠΑ (1.960,55€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

Με αντικείμενο την προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης

Αριθμός Δέσμευσης Ποσού: 1909/0 ΑΔΑ: 94Τ74690Ω3-8ΟΒ

Στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης, σήμερα 18-12-2024, οι παρακάτω συμβαλλόμενοι, αφενός το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης», που εδρεύει στην Αλεξανδρούπολη, στο 6^ο χλμ. Αλεξανδρούπολης – Κομοτηνής, όπως εκπροσωπείται από τον νόμιμο εκπρόσωπό του κ. ΕΥΑΓΓΕΛΟ ΡΟΥΦΟ, με την ιδιότητα του Διοικητή και αφετέρου η εταιρεία με την επωνυμία **Σ. ΣΚΕΡΛΕΤΙΔΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ**, Διεύθυνση: Αναγεννήσεως 195, Τ.Κ: 68200, πόλη: Ορεστιάδα, τηλ.: 25520-22352, Α.Φ.Μ.: 093524290 ΔΟΥ: Ορεστιάδας, η οποία εκπροσωπείται νόμιμα στο παρόν από τον κ. **Σκερλετίδη Σκερλέτη- Πέτρο**, έχοντας υπόψη:

- 1) Το Ν. 4412/16 "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών".
- 2) Τον Ν. 4782/2021 «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των Δημοσίων Συμβάσεων.
- 3) Τα υπ' αριθμ. 33/01-10-2024 αίτημα της κεντρικής αποθήκης.
- 4) Την υπ' αριθμ. 58338/18-11-2024 απόφαση Διοικητή του Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης.
- 5) Την υπ' αριθμ. 60020/26-11-2024 πρόσκληση υποβολής προσφορών.
- 6) Την υπ' αριθμ. 61135/02-12-2024 οικονομική προσφορά της εταιρείας Σ ΣΚΕΡΛΕΤΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ.
- 7) Την υπ' αριθμ. 64401/13-12-2024 Απόφαση Διοικητή του Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης.

Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος του Π.Γ.Ν Αλεξ/πόλης

Ο Ανάδοχος

Ευάγγελος Ρούφος
Διοικητής Π.Γ.Ν. Α

Συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα εξής:

Ο πρώτος των συμβαλλομένων αναθέτει στον δεύτερο των συμβαλλομένων, καλούμενο στο εξής για συντομία «Προμηθευτή», την προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης σύμφωνα με το συνημμένο παράρτημα της Σύμβασης, τους κατωτέρω όρους τους οποίους αποδέχεται ανεπιφύλακτα και σύμφωνα με την προσφορά του.

ΑΡΘΡΟ 1° – Χρόνος Εκτέλεσης της Σύμβασης

Η σύμβαση ισχύει από 18/12/2024 έως 17/07/2025 ή μέχρι εξαντλήσεως των ποσοτήτων για την παράδοση των ειδών της σύμβασης. Η παράδοση των ειδών θα γίνεται στις διαχειρίσεις το Νοσοκομείου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, με έξοδα και ευθύνη του προμηθευτή. Οι προς παράδοση ποσότητες θα είναι σύμφωνες με την έγγραφη παραγγελία του Νοσοκομείου και θα γίνει εντός τριών (3) ημερών, έπειτα από τη σχετική ειδοποίηση της αρμόδιας διαχείρισης του Νοσοκομείου. Η σύμβαση είναι δυνατό να λυθεί και πριν τη λήξη της εφόσον για την εν λόγω προμήθεια υπογραφεί σύμβαση από δημόσιο φορέα.

ΑΡΘΡΟ 2° –Περιγραφή του είδους και της τιμής

Η αφετέρου συμβαλλόμενη υποχρεούται να εκτελέσουν την προμήθεια ειδών τροφίμων για τις ανάγκες του Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης σύμφωνα με τις προδιαγραφές της σχετικής πρόσκλησης του Νοσοκομείου και την προσφορά της αναδόχου εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 3° – Τρόπος Πληρωμής-Κρατήσεις.

Η πληρωμή της αξίας της προμήθειας θα γίνεται από το Νοσοκομείο σε Ευρώ, ύστερα από τη θεώρηση του χρηματικού εντάλματος της συγκεκριμένης εργασίας, μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής, σύμφωνα με:

Α) Τιμολόγιο του «προμηθευτή»

Β) Πρωτόκολλο ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής και εισαγωγής των υλικών στην Αποθήκη του Νοσοκομείου.

Γ) Πιστοποιητικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημέρωσης του «προμηθευτή»

Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος του Π.Γ.Ν Αλεξ/πόλης

Ο Ανάδοχος

Ευάγγελος Ρούφος
Διοικητής Π.Γ.Ν. Α

Κατά την πληρωμή του «προμηθευτή» θα γίνουν οι εξής κρατήσεις:

1. 2% Υπέρ Οργανισμών Ψυχικής Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης σύμφωνα με το άρθρο 3, παρ. ββ (μετά την αναρίθμηση μέσω του Ν. 3846/2010, άρθρο 24) εδάφιο ε του Ν.3580/2007 και άρθρο 77 παρ. 1 του Ν.3918/2011 (ΦΕΚ 31Α/ 02-03-2011)
2. Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων επιβάλλεται κράτηση 0,1% επί του καθαρού ποσού της αξίας των ειδών, η οποία επιβαρύνεται με χαρτόσημο 3% και Ο.Γ.Α. Χαρτοσήμου 20% σύμφωνα με το αρ. 44 Ν.4605/01-04-2019 το οποίο τροποποιεί το άρθρο 4,, του Ν.4013/2011.
 - ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ αρ. 55 του Ν.2238/94 (ΦΕΚ 151*/16-09-1994) και Ν.2992/2002 (ΦΕΚ 54*/20-03-2002):Κατά την πληρωμή των ειδών θα παρακρατείται 4% φόρος εισοδήματος
 - Εφόσον κατά τις ημερομηνίες πληρωμών των χρηματικών ενταλμάτων έχουν ενεργοποιηθεί και άλλες κρατήσεις που καθορίζονται στο Ν. 4412/16 (π.χ. άρθρο 36 , §6), θα γίνεται σχετική επιπλέον κράτηση.
 - Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) επί της αξίας των τιμολογίων βαρύνει το Νοσοκομείο.

Η προθεσμία πληρωμής αναστέλλεται α)κατά το χρονικό διάστημα τυχόν δικαστικών διενέξεων καθώς και β) στις λοιπές περιπτώσεις που αναφέρονται στη σχετική ισχύουσα νομοθεσία. Επίσης, δεν προσμετρείται ο χρόνος καθυστέρησης της πληρωμής που οφείλεται σε υπαιτιότητα του Προμηθευτή.

ΑΡΘΡΟ 4^ο – Τόπος και Τρόπος Εκτέλεσης του έργου

Ο προμηθευτής τελεί υπό την εποπτεία της επιτροπής του Νοσοκομείου για την επίβλεψη της διαδικασίας της προμήθειας καθώς και τη τήρηση των συμβατικών του υποχρεώσεων, εκδίδοντας σχετικό πρωτόκολλο.

Η παροχή, ο χρόνος και ο τόπος, καθώς και ο τρόπος προμήθειας των εν λόγω ειδών θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τους όρους τις διακήρυξης/πρόσκλησης και τη προσφορά του αναδόχου, τα οποία καθίστανται αναπόσπαστο μέρος τις παρούσας σύμβασης.

Σε περίπτωση που η προμήθεια εκτελείται πλημμελώς (αποδεδειγμένα με αναφορές, παρατηρήσεις κτλ) το Νοσοκομείο έχει τη δυνατότητα να καταστήσει τον προμηθευτή έκπτωτο με τις ανάλογες κυρώσεις.

Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος του Π.Γ.Ν Αλεξ/πόλης

Ο Ανάδοχος

Ευάγγελος Ρούφος
Διοικητής Π.Γ.Ν. Α

ΑΡΘΡΟ 5° - Κυρώσεις σε βάρος του Αναδόχου

Εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στον Κ.Π.Δ., ο προμηθευτής θα βαρύνεται και για κάθε ζημιά που τυχόν θα προκύψει στο Νοσοκομείο από τη μη εκτέλεση ή καλή εκτέλεση της σχετικής σύμβασης.

Σε περίπτωση που θα παραστεί ανάγκη προσφυγής στη δικαστική αρχή καθορίζεται από τώρα για όλα τα θέματα την παρούσας σύμβασης ως τόπος εκτέλεσης τα δικαστήρια της Αλεξανδρούπολης υποβαλλομένου του «Προμηθευτή» ανεπιφύλακτα στη δικαιοδοσία τους.

ΑΡΘΡΟ 6° - Λοιποί Όροι

Ο προμηθευτής υποχρεούται να αναγράφει στο τιμολόγιο του τον αριθμό της παρούσας σύμβασης. Η μη αναγραφή θα έχει ως αποτέλεσμα τη μη εξόφληση του τιμολογίου.

Η παρούσα σύμβαση διέπεται από τις διατάξεις του Ν.4412/16 καθώς και κάθε άλλης σχετικής διάταξης περί προμηθειών του Δημοσίου.

Ο προμηθευτής δηλώνει ανεπιφυλάκτως ότι αποδέχεται όλους τους όρους που αναφέρονται στη παρούσα σύμβασης καθώς και όλα τα σχετικά και συνημμένα έγγραφα του διαγωνισμού, των οποίων όλων ανεξαιρέτως έλαβε γνώση και με τα οποία συμφωνεί. Επίσης, αναλαμβάνει από κοινού και εξολοκλήρου όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη σύμβαση. Φέρει δε εις ολόκληρων και απεριορίστως την ευθύνη για την επίτευξη του συμβατικού σκοπού μετά των παρεπόμενων αυτού υποχρεώσεων. Με τον ίδιο τρόπο εγγυάται την εκτέλεση του έργου, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας σύμβασης και επιβαρύνεται με τις ενδεχόμενες κυρώσεις ή εκπτώσεις.

Τα δύο μέρη δηλώνουν ότι αποδέχονται ανεπιφύλακτα όλους τους ανωτέρω όρους, θεωρούν δε τη σύμβαση έγκυρη και ισχυρή.

Το παρόν συντάχθηκε σε τρία (3) πρωτότυπα τα οποία υπογράφηκαν από τους συμβαλλόμενους. Από αυτά, τα δύο έμειναν στο Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης και το άλλο έλαβε ο Ανάδοχος.

Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος του Π.Γ.Ν Αλεξ/πόλης**Ο Ανάδοχος****Ευάγγελος Ρούφος**
Διοικητής Π.Γ.Ν. Α

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ:

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ	Σ ΣΚΕΡΛΕΤΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ
1.	ΤΣΙΠΟΥΡΑ	ΚΙΛ	100	985,00€	985,00€
2.	ΧΤΑΠΟΔΙ ΚΑΤΕΨ	ΚΙΛ	50	750,00€	750,00€
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ					1.735,00€
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΜΠ ΦΠΑ 13%					1.960,55€

Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος του Π.Γ.Ν Αλεξ/πόλης

Ο Ανάδοχος

Ευάγγελος Ρούφος
Διοικητής Π.Γ.Ν. Α